



PUTUSAN
Nomor 79 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ZARINDAH PERDANA, diwakili oleh Yudhi Zulkarnain selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pelita Raya, Nomor 42, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Muhammad Khairul Achyar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Lex Solutio and Associates*, beralamat di Jalan Aroeppala, Perumahan Anging Mamiri, Blok A1, Nomor 24, Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2025;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor;

T e r h a d a p

ALASMI, MONEER KHALED M, Warga Negara Saudi Arabia dengan Nomor Passport M676472, bertempat tinggal di AlRiyadh, st Kholah Al Aswhr, Saudi Arabia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Taslim As, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Team Advokasi “Korban Investasi Bodong”, beralamat di Gedung Utaka 87, Jalan Utan Kayu Raya, Nomor 87, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2024;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU/Kreditor telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Zarindah Perdana), yang beralamat di Jalan Pelita Raya, Nomor 42, Makassar, Sulawesi Selatan, berada dalam keadaan PKPU Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan selanjutnya sebagai Kurator apabila Termohon PKPU (PT Zarindah Perdana) jatuh dalam keadaan Pailit, yaitu:
 - a. Habibi, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-229 AH.04.05-2022 tertanggal 8 September 2022;
 - b. Sarah Shafiyah, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-363 AH.04.05-2022;
 - c. A. M. Ichsan Syampoetra, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-112.AH.04.05-2024 tertanggal 22 Juli 2024;
 - d. Andi Firmansyah P. Depu, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-26 AH.04.05-2022 tertanggal 25 Maret 2022;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mks., tanggal 14 Juli 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan PT Zarindah Perdana, pailit;
2. Menunjuk Timotius Djemey, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - a. Habibi, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-229 AH.04.05-2022 tertanggal 8 September 2022;
 - b. Sarah Shafiyah, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-363 AH.04.05-2022,
 - c. A. M. Ichsan Syampoetra, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-112.AH.04.05-2024 tertanggal 22 Juli 2024;
 - d. Andi Firmansyah P. Depu, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-26 AH.04.05-2022 tertanggal 25 Maret 2022;Sebagai Tim Kurator PT Zarindah Perdana (dalam pailit);
4. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian,
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses Kepailitan berakhir,
6. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Rp2.241.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 23 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;
2. Membatalkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mks., tanggal 14 Juli 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon Alasmi Moneer Khaled M untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya Perkara;

Dan/atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2025 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi (Pemohon PKPU) mengajukan permohonan PKPU terhadap Pemohon Kasasi (Termohon PKPU) sehingga *Judex Facti* memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dan PKPU Tetap;

Bahwa dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 9 Juli 2025 jangka waktu PKPU Tetap akan berakhir sehingga dilakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah akan diberikan perpanjangan PKPU atau tidak;

Bahwa ternyata hasil pemungutan suara menunjukkan mayoritas kreditur menolak untuk memberikan perpanjangan PKPU Tetap sehingga sesuai ketentuan Pasal 229 *juncto* Pasal 230 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), masa PKPU berakhir dan Debitor dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Makassar., tanggal 14 Juli 2025;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU/ XIX/2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam hal PKPU yang diajukan oleh Kreditor tidak tercapai perdamaian (homologasi) sehingga Debitor Pailit;

Bahwa pada saat pembacaan putusan yang menyatakan Debitor Pailit tanggal 14 Juli 2025, Pemohon Kasasi (Termohon PKPU) hadir dan kemudian Debitor menyatakan kasasi pada 22 Jul 2025 sehingga masih dalam jangka waktu 8 hari, akan tetapi ternyata Debitor Pailit/Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi baru menyerahkan memori kasasi pada tanggal 23 Juli 2025 sehingga Pemohon Kasasi terlambat menyerahkan memori kasasi sementara ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan "Pemohon Kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan";

Bahwa dengan demikian permohonan kasasi *a quo* tidak memenuhi syarat formal sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mks., tanggal 14 Juli 2025 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ZARINDAH PERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ZARINDAH PERDANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,
Ditanda tangani Secara Elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 79 K/Pdt.Sus-Pailit/2026